

सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन २०६४

English title: Federal Parliament Secretariat Act, 2007

सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६४ । ०५ । ०७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । ११ । ३. नवित्तभरण कोष ऐन, २०७५ २०७५ । १२ । ०४ । ४. प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ २०७६ । ०६ । २४ । ५. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ २०८२ । ०४ । १४ । संवत् २०६४ सालको ऐन नं. १३ । सङ्घीय संसद सचिवालयको स्थापना तथा सङ्घीय संसद सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सङ्घीय-संसदको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्नका लागि सङ्घीय संसद सचिवालयको स्थापना गर्न तथा सङ्घीय संसदसेवाको गठन र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय-संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “सङ्घीय संसद सचिवालय सम्बन्धी ऐन, २०६४” रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “संविधान” भन्नाले नेपालको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । नेपालको संविधान सम्झनु पर्छ । (ख) “सभामुख” भन्नाले सङ्घीय-संसदको सभामुख सम्झनु पर्छ । (ग) “उपसभामुख” भन्नाले सङ्घीय-संसदको उपसभामुख सम्झनु पर्छ । (घ) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ द्वारा संशोधित । “वपिक्षी दलको नेता” भन्नाले संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको सङ्घीय-संसदको वपिक्षी दलको नेता सम्झनु पर्छ । (ङ) “सदस्य” भन्नाले सङ्घीय-संसदका सदस्य सम्झनु पर्छ । (च) “सचिवालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको सङ्घीय संसद सचिवालय सम्झनु पर्छ । (छ) “समिति” भन्नाले दफा ६ बमोजिम गठन भएको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति सम्झनु पर्छ । (ज) “पदाधिकारी” भन्नाले सभामुख, उपसभामुख, वपिक्षी दलको नेता, सङ्घीय-संसदका समितिका सभापति, सङ्घीय-संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका संसदीय दलका नेता, उपनेता, मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतक, सचिव, सचेतक एवं सङ्घीय-संसदको महासचिव र सचिव सम्झनु पर्छ । (झ) “सङ्घीय संसदसेवा” भन्नाले दफा १४ बमोजिम गठन भएको नेपाल सङ्घीय संसदसेवा सम्झनु पर्छ । (ञ) “महासचिव” भन्नाले सङ्घीय-संसदको महासचिव सम्झनु पर्छ । (ट) “सचिव” भन्नाले सङ्घीय-संसदको सचिव सम्झनु पर्छ । (ठ) “सचिवालय सचिव” भन्नाले सचिवालयको सचिव सम्झनु पर्छ । (ड) “बहुवा समिति” भन्नाले दफा २७ बमोजिम गठन गरिएको बहुवा समिति सम्झनु पर्छ । (ढ) “कर्मचारी” भन्नाले सङ्घीय संसदसेवाको पदमा नियुक्त व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (ण) “मर्यादापालक” भन्नाले मर्यादापालक पदमा नियुक्त व्यक्तिसम्झनु पर्छ । (त) “स्थायी पद” भन्नाले नवित्तभरण पाउने र म्याद नतोकिएको सङ्घीय संसदसेवाको पद सम्झनु पर्छ । (थ) “परिवार” भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा नजि आफैले पालनपोषण गर्नु पर्ने पति, पत्नी, छोरा, अवविहति छोरी, धर्मपुत्र, अवविहति धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले पुरुष र अवविहति महिला कर्मचारीको हकमा नजिको बाजे, बज्यै तथा विविहति महिला कर्मचारीको हकमा नजिको सासू, ससुरा समेतलाई जनाउँछ ।

(द) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । सचिवालयको स्थापना तथा अन्य व्यवस्था । ३. सचिवालयको स्थापना: (१) सङ्घीय-संसदको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न तथा सङ्घीय संसदसेवाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने काम समेतका लागि सङ्घीय संसद सचिवालय स्थापना गरिएको छ । (२) सचिवालयमा महासचिव, सचिव तथा आवश्यक सङ्ख्यामा कर्मचारी र मर्यादापालक रहनेछन् । ४. स्वायत्त र स्वशासित निकाय हुने: सचिवालय स्वायत्त र स्वशासित निकाय हुनेछ । ५. सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएदेखि बाहेक सचिवालयको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) सङ्घीय-संसद, सङ्घीय-संसदका समिति, पदाधिकारी र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, । (ख) सङ्घीय-संसदको काम कारबाही सुचारु रुपले सञ्चालन गर्न प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थिति र प्रभावकारी बनाउने, । (ग) सङ्घीय-संसदको सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने तथा सङ्घीय संसदपरिसरमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने, । (घ) सङ्घीय-संसदको दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने । (२) सचिवालयको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ । ६. समितिको गठन: (१) सङ्घीय संसद र सचिवालयलाई सुचारु रुपले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने तथा रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरविक्षण गर्ने काम समेतका लागि सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सभामुख - सभापति । (ख) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष - सदस्य । (ग) उपसभामुख - सदस्य । (घ) राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष - सदस्य । (ङ) महासचिव - सदस्य । (च) प्रतिनिधि सभाको सचिव - सदस्य । (छ) राष्ट्रिय सभाको सचिव - सदस्य । (ज) सचिवालय सचिव (संसदीय अध्ययन तथा अनुसन्धान) - सदस्य । (झ) सचिवालय सचिव (प्रशासन) - सदस्य सचिव । ७. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ:- । (क) सचिवालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन

सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ख) सङ्घीय संसद तथा सचिवालयको वार्षिक बजेट निर्धारण गर्ने, । (ग) सङ्घीय सेवामा रहने कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण गर्ने, । (घ) सचिवालयका कर्मचारीहरूको वृत्तविकस एवं सुविधा निर्धारण सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ङ) सङ्घीय-संसदको भौतिक निर्माण र सुधार सम्बन्धी नीति तय गर्ने, । (च) सङ्घीय-संसदका समितिहरूबीच समन्वय र सामञ्जस्यता कायम गर्ने, गराउने, । (छ) सदस्यको दक्षता तथा क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने कार्य गर्ने, । (ज) नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी सङ्घीय संसद तथा सङ्घीय-संसदको समितिको वार्षिक कार्यतालिका तयार गर्ने तथा सङ्घीय संसद सचिवालयको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने । (२) समितिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यवधिसमिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ८. सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त सभामुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सङ्घीय-संसदको आन्तरिक तथा वैदेशिक प्रतिनिधित्व सम्बन्धी कार्य गर्ने, ।

(ख) सङ्घीय-संसदका पदाधिकारी, सदस्य र महासचविको आन्तरिक तथा वैदेशिक भ्रमण र भ्रमण खर्च स्वीकृत गर्ने, । (ग) मति राष्ट्रका सङ्घीय, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय व्यवस्थापकीय सङ्घ र मैत्री समूहबीच सम्पर्क र सम्बन्ध कायम गर्ने, । (घ) समितिको निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा अन्य सम्बन्धित निकायलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने । ९. महासचविको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको अतिरिक्त महासचविको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सचिवालयको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा कार्य गर्ने, । (ख) यस ऐन बमोजमि सङ्घीय संसदसेवाका कर्मचारीको नियुक्ति, अवकाश र सजाय सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (ग) समितिको निर्देशानुसार सचिवालयको सञ्चालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, । (घ) सङ्घीय संसद र सचिवालयको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) सङ्घीय संसद र सचिवालयको लागि विनियोजित बजेट रकम खर्च एवं आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (च) सचिवालयको भौतिक निर्माण, सुधार सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (छ) मति राष्ट्र, विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरी सहयोगको आदान प्रदान गर्ने, । (ज) सचिवालय र अन्य निकाय बीच समन्वय कायम गर्ने, । (ज) सङ्घीय संसद र सचिवालयको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने, । (झ) सङ्घीय संसद र सङ्घीय-संसदका समितिको काम कारबाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने । (२) महासचविको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०. सचविको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएदेखि बाहेक सचविको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) सङ्घीय-संसदका समिति र महाशाखा कर्मचारीको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्ने, । (ख) सङ्घीय-संसदका समितिको लागि आवश्यक पर्ने वार्षिक बजेट तयार गरी महासचवि समक्ष पेश गर्ने, । (ग) सङ्घीय संसद र समितिसँग सम्बन्धित कार्यहरूको रेखदेख र व्यवस्था गर्ने, । (घ) सभामुख, उपसभामुख र महासचविको निर्देशन अनुसार अन्य कार्य गर्ने । (२) सङ्घीय-संसदका सचविको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. सचिवालय सचविको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) सचिवालय सचविको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) महासचविलाई प्रशासकीय कार्यमा सहयोग गर्ने, । (ख) सचिवालयको वार्षिक बजेट, कार्यक्रम र योजना तयार पारी महासचवि समक्ष पेश गर्ने, । (ग) सचिवालयको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख स्याहार र सम्भार गर्ने, । (घ) आफू मातहतका महाशाखा अन्तर्गतका कर्मचारीहरूको कामको सुपरविक्षण, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने, । (ङ) महासचविको निर्देशन अनुसार अन्य काम गर्ने । (२) सचिवालय सचविको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । बजेट र कोष सम्बन्धी व्यवस्था ।

१२. बजेट निर्धारण गर्ने: (१) समितिले सङ्घीय संसद सचिवालयको लागि अर्थ मन्त्रीसँग परामर्श गरी वार्षिक बजेट निर्धारण गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि निर्धारण गरेको बजेट नेपाल सरकारले विनियोजन विधियकमा समावेश गर्नेछ । (३) सङ्घीय संसद सचिवालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्यवधि तोकिए बमोजमि हुनेछ । १३. सङ्घीय संसद विकास कोष: (१) सङ्घीय-संसदको भौतिक निर्माण, सुधार, सूचना प्रविधिको विकास, पुस्तकालयको स्तरवृद्धि, पदाधिकारी, सदस्य तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी कार्यको लागि सङ्घीय संसद विकास कोष नामको एउटा छुट्टै कोष रहनेछ र सो कोषमा देहायका रकमहरू रहने छन् :- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) विदेशी सरकार, विदेशी कुटनीतिक नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा निकायबाट अनुदान र सहायता स्वरुप प्राप्त रकम, । (ग) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । (२) समितिले विदेशी सरकार, विदेशी कुटनीतिक नियोग, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा निकायबाट अनुदान र सहायता प्राप्त गर्न सक्नेछ । यसरी प्राप्त अनुदान र सहायताको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ । सङ्घीय संसद सेवाको गठन र पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था । १४. सङ्घीय संसद सेवाको गठन: (१) सङ्घीय संसद सेवा नामको एक सेवा गठन गरिएको छ । (२) सङ्घीय संसदसेवामा देहाय बमोजमिका श्रेणीहरू रहने छन् :- । राजपत्राङ्कित राजपत्र अनङ्कित । वशिष्ट प्रथम । प्रथम द्वितीय । द्वितीय तृतीय । तृतीय चतुर्थ । पाँचौ । (३) यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत श्रेणीविहीन पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले श्रेणीमा आबद्ध हुन चाहेमा त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई तोकिए बमोजमि राजपत्र

अनङ्कति पाँचौ श्रेणीमा कायम गरिन्छ । (४) उपदफा (२) बमोजमिका श्रेणीमा तोकिए बमोजमिका वभिनिन तहका पदहरू रहनेछन् । १५. कार्य वविरण: (१) समतिलि स्वीकृत गरेको सङ्गठनको कार्यवविरणको आधारमा महासचविले सेवाका प्रत्येक पदको कार्यवविरण बनाई लागू गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्य वविरणमा सम्बन्धित पदको काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र सो पदको लागी आवश्यक पर्ने योग्यता समेत स्पष्ट रुपमा उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (३) कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्दा पदस्थापनपत्रका साथ नजिको कार्यवविरण र सो कार्यवविरण अनुसारको मूल्याङ्कन गर्ने सुचकाङ्क समेत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (४) कार्य वविरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. समूह तथा उपसमूह: (१) सङ्घीय संसदसेवामा तोकिए बमोजमिका समूह तथा उपसमूहहरू रहने छन् । (२) सङ्घीय संसदसेवाका समूह तथा उपसमूहमा रहने वभिनिन श्रेणीका पदहरूको लागी चाहिने न्यूनतम योग्यता तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. सङ्घीय संसदसेवाको पदपूर्ति: (१) सङ्घीय संसदसेवाको राजपत्राङ्कति वशिष्ट श्रेणीको पदमा दफा २६ बमोजमि र देहायको पद देहाय बमोजमि पूर्ति गरिन्छ :- ।

पद खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाद्वारा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाको समायोजनद्वारा । (क) श्रेणीवहिनी/ राजपत्र अनङ्कति पाँचौ श्रेणी - - - - । (ख) राजपत्र अनङ्कति चतुर्थ श्रेणी - - - - । (ग) राजपत्र अनङ्कति तृतीय श्रेणी - - - - । (घ) राजपत्र अनङ्कति द्वितीय श्रेणी ६०% २०% २०% - । (ङ) राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणी ६०% २०% - २०% । (च) राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणी ७०% १०% १०% १०% । (छ) राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणी १०% ६०% २०% १०% । (ज) राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी १०% ६०% २०% १०% । (२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्र अनङ्कति तृतीय श्रेणीको पदमा कुनै कर्मचारी बहाल नरहेमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज हुनेछ । राजपत्र अनङ्कति तृतीय श्रेणीको पदमा कार्यरत कर्मचारीको बढुवा हुने पदको लागी आवश्यक पर्ने सेवा अवधि र बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको लागी तोकिए बमोजमिको शैक्षिक योग्यता पुगेको भएमा नजिलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिन्छ । यसरी बढुवा गर्नको लागी माथिल्लो श्रेणीको पद स्वतः सृजना हुनेछ र नजि माथिल्लो पदमा बढुवा हुनुभन्दा अगाडि नजि बहाल रहेको पद स्वतः खारेज भएको मानिन्छ । (३) मुख्य कार्य गर्ने र सहायक कार्यहरू गर्ने श्रेणीवहिनी/ राजपत्र अनङ्कति पाँचौ श्रेणीका पदहरू प्रचलित नजामती सेवा ऐन वा सो ऐन अन्तर्गत तोकिए अनुरूप हुनेछन् । (४) यो दफा प्रारम्भ हुँदा बखत रकित रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपछि रकित हुने उपदफा (३) बमोजमि तोकिएका सहायक कार्यहरू गर्ने श्रेणीवहिनी: राजपत्र अनङ्कति पाँचौ श्रेणीका पदहरू स्वतः खारेज हुनेछन् । सचविलयले यस्ता पदहरू खारेज भएको जानकारी नजामती कतिबखानामा पठाउनु पर्नेछ । त्यस्ता पदहरूबाट सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिए व्यक्ती वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट सम्पादन गराउनु पर्नेछ । (५) उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजमिको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्ने पदमा राजपत्र अनङ्कति द्वितीय श्रेणीको पदको लागी आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम सेवा अवधि पूरा गरेको राजपत्र अनङ्कति तृतीय र सोभन्दा मुनिको जुनसुकै पदमा (श्रेणीवहिनी पद समेत) कार्यरत कर्मचारीबाट प्रतस्पर्धा गराई पदपूर्ति गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसदसेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैतालीस प्रतशित पद छुट्याई सो प्रतशितलाई शत प्रतशित मानी देहाय बमोजमिका उम्मेदवारबीचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिन्छ :- । (क) महिला - तेत्तीस प्रतशित । (ख) आदवासी/जनजाति - सत्ताइस प्रतशित । (ग) मधेसी - बाईस प्रतशित । (घ) दलित - नौ प्रतशित । (ङ) अपाङ्ग - पाँच प्रतशित । (च) पछिडिएको क्षेत्र - चार प्रतशित । स्पष्टीकरण:- ।

(१) यस उपदफाको प्रयोजनका लागी "पछिडिएको क्षेत्र" भन्नाले अछाम, कालिकोट, जाजरकोट, जुम्ला, डोल्पा, बझाङ्ग, बाजुरा, मुगु र हुम्ला जिल्ला समझनु पर्छ । (२) यस उपदफाको खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) को प्रयोजनका लागी "महिला", "आदवासी/जनजाति", "मधेसी" र "दलित" भन्नाले आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेको महिला, आदवासी/जनजाति, मधेसी र दलितलाई समझनु पर्छ । (७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (६) को खण्ड (ङ) बमोजमि निर्धारित प्रतशितको पद कुनै खास प्रकृतिको कामको लागी तोकिए बमोजमिको अपाङ्गहरूबीच मात्र प्रतस्पर्धा गर्न पाउने गरी प्रतस्पर्धात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गरिन्छ । (८) उपदफा (६) बमोजमि प्रतशित निर्धारण गर्दा एक प्रतशितभन्दा कम घटाङ्क (फ्याक्शन) आएमा त्यस्तो घटाङ्क जुन समूहको हकमा घटाङ्क आएको हो सोभन्दा लगत्तै पछिको समूहमा सर्दै जानेछ । (९) उपदफा (६) बमोजमि छुट्याइएको पदमा जुन वर्षको लागी विज्ञापन भएको हो सो वर्ष हुने विज्ञापनमा उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद अर्को वर्ष हुने विज्ञापनमा समावेश गर्नुपर्नेछ र त्यसरी विज्ञापन गर्दा पनि उपयुक्त उम्मेदवार उपलब्ध हुन नसकेमा त्यस्तो पद सोही वर्ष खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमा समावेश गर्नुपर्नेछ । (१०) उपदफा (६) बमोजमि निर्धारण गरिएको प्रतशितद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रत्येक दश वर्षमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । (११) उपदफा (६) बमोजमिको प्रतशित बमोजमि पद सङ्ख्या निर्धारण गर्दा कुनै विवाद आएमा लोकसेवा आयोगको निर्णय अन्तमि हुनेछ । (१२) उपदफा (१) बमोजमि कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको समायोजनद्वारा पूर्ति हुने पदहरू दफा ३५ बमोजमि बढुवा हुने कर्मचारीहरूबाट ज्येष्ठताको आधारमा समायोजन गरिन्छ । (१३) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज)

बमोजमि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा प्रतियोगिता गरिने राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको र कुनै सरकारी सेवा वा प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता भएको सङ्गठित संस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थाको अधिकृत स्तरको पदमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदको हकमा पाँच वर्ष र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको पदको हकमा सात वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । तर वदियावारधिसुत्रको उपाधि प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा अनुभवको अवधि दुई वर्षले कम हुनेछ । (१४) सङ्घीय संसद्सेवाको पदपूर्ति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र विशेष पदहरूको पूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १८. पदपूर्तिको माग गर्ने व्यवस्था: (१) सङ्घीय संसद्सेवाको कुनै पद रकित भएमा सचिवालयले त्यसको सूचना एक महिनाभित्र लोक सेवा आयोगलाई दनुपर्नेछ । (२) सङ्घीय संसद्सेवाको पदपूर्तिको लागि माग गर्दा सो अवधिसम्म रकित हुन आएका पद र चालू आर्थिक वर्षभित्रमा अवकाश तथा बहुवाबाट रकित हुने पद समेत यकिन गरी माग गर्न सकिनेछ ।

(३) पदपूर्तिको माग गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १९. सङ्घीय संसद्सेवामा नयुक्ति: (१) खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने सङ्घीय संसद्सेवाको पदमा लोक सेवा आयोगको सफारसिमा मात्र नयुक्ति गरिनेछ । (२) सङ्घीय संसद्सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा समितिको निर्णयानुसार महासचिवले र राजपत्र अनङ्कित पदमा महासचिवको निर्णयानुसार सचिवालय सचिवले नयुक्ति दिनेछ । (३) राजपत्राङ्कित कर्मचारीको नयुक्तिको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ । २०. उम्मेदवार हुनको लागि अयोग्यता: देहायका व्यक्तहरू सङ्घीय संसद्सेवाको पदमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैनन् :- (क) गैर नेपाली नागरिक, (ख) राजपत्र अनङ्कित पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएका, (ग) राजपत्राङ्कित पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा नभएका, (घ) पुरुष उम्मेदवारको हकमा पैंतीस वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा चालीस वर्ष उमेर पूरा भैसकेका, (ङ) भूतपूर्व सैनिक वा प्रहरी नयुक्ति हुने भनी सङ्घीय संसद्सेवाको तोकिएको पदमा चालीस वर्ष ननाघेका व्यक्त उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । (२) राजपत्राङ्कित द्वितीय र प्रथम श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा पैंतालीस वर्ष ननाघेका व्यक्त उम्मेदवार हुन सक्नेछन् । (३) सङ्घीय संसद्सेवा र समान प्रकृतिका अन्य सरकारी सेवाका स्थायी कर्मचारीको हकमा उमेरको हद लाग्ने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "समान प्रकृतिका अन्य सरकारी सेवाका स्थायी कर्मचारी" भन्नाले नजामती सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवाका स्थायी कर्मचारी सम्झनु पर्छ । (ङ) भविष्यमा सङ्घीय संसद्सेवा र अन्य सरकारी सेवाको नमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएका, (च) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएका । २१. पदाधिकारी कायम रहने: देहायका अवस्थामा सङ्घीय संसद्सेवाका कर्मचारीको आफ्नो पदमाथिको पदाधिकारी कायम रहनेछ:- (क) त्यस पदमा कामकाज गरिरहँदासम्म, (ख) बढिमा रहेको बखत, (ग) नलिम्बन रहेको बखत, (घ) सचिवालयद्वारा अन्य काममा खटाइएको बखत । २२. शपथ ग्रहण: सङ्घीय संसद्सेवाको स्थायी पदमा शुरू नयुक्ति हुने कर्मचारीले तोकिए बमोजमिको शपथ ग्रहण गर्नुपर्नेछ । २३. परीक्षणकाल: (१) सङ्घीय संसद्सेवाको स्थायी पदमा शुरू नयुक्ति गर्दा पुरुष कर्मचारीको हकमा एक वर्ष र महिला कर्मचारीको हकमा छ महिनाको परीक्षणकालमा रहने गरी गरिनेछ । (२) परीक्षणकालमा नजिको काम सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो नयुक्ति बिदर गर्न सकिनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि नयुक्ति बिदर नगरिएका कर्मचारीको परीक्षणकाल समाप्त भएपछि सो नयुक्ति स्वतः सदर भएको मानिनेछ । तर एकपटक सङ्घीय संसद्सेवाको वा अन्य सरकारी सेवाको स्थायी पदमा परीक्षणकाल भुक्तान गरिसकेको कर्मचारी सङ्घीय संसद्सेवाको स्थायी पदमा नयुक्ति भई रमाना लई आएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई पुनः परीक्षणकालमा राखिने छैन । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "अन्य सरकारी सेवा" भन्नाले नजामती सेवा र नेपाल स्वास्थ्य सेवा सम्झनु पर्छ ।

२४. जमिमेवारी नदई राख्न नहुने: (१) देहायको अवस्थामा बाहेक कुनै पन कर्मचारीलाई पदीय जमिमेवारी नदई दुई महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म राख्न सकिने छैन:- (क) लामो बढिमा रहेकोमा, (ख) नलिम्बन भएकोमा, (ग) अन्यत्र काजमा खटिएको कारण पदाधिकारी रहेको पदमा कायम राख्न पर्ने भएमा । (२) उपदफा (१) विपरीत कुनै कर्मचारीलाई पदीय जमिमेवारी नदई राखेमा जमिमेवारी दई काममा लगाउनु पर्ने दायित्व भएको पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही हुनेछ । २५. नेतृत्व मूल्याङ्कन: राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिको कर्मचारीको नेतृत्व मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । बहुवा । २६. बहुवा: (१) सङ्घीय संसद्सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बहुवा गर्दा बहुवा समितिको सफारसिमा गरिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसद्सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा देहाय बमोजमि बहुवा गरिनेछ:- (क) राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रकित पदमा बहुवा गर्न बहुवा समितिले सम्भाव्य उम्मेदवारहरूमध्येबाट उपलब्ध भएसम्म रकित पदको तेबबर सङ्ख्यामा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारहरूलाई सफारसि गर्नेछ र त्यसरी सफारसि गरिएका उम्मेदवारहरूमध्येबाट समितिले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा उपयुक्त ठहर्याएको उम्मेदवारलाई बहुवा गर्नेछ । (ख) खण्ड (क) बमोजमिको विशिष्ट श्रेणीको पदमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय व्यवस्थापन तालिम समेत उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्नेछ । तर यो दफा प्रारम्भ भएपछि एक वर्षभित्र हुने बहुवामा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ग) खण्ड (क) बमोजमिको विशिष्ट श्रेणीको बहुवाको लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गर्दा बहुवा हुन जति वर्षको न्यूनतम सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो, पछिल्लो त्यति वर्षको

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गरिनेछ । (३) सङ्घीय संसद्सेवाको राजपत्र अनङ्कति पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि सफारसि गर्न तोकिए बमोजमिको बढुवा समतिरिहनेछ । २७. बढुवा समतिः (१) सङ्घीय संसद्सेवाको राजपत्राङ्कति पदमा बढुवाको लागि सफारसि गर्न देहाय बमोजमिको बढुवा समतिरिहनेछः- । (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा नजिले तोकिएको सो आयोगको सदस्य - अध्यक्ष । (ख) महासचिव - सदस्य । (ग) नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधति । सचविमध्येबाट सभामुखले तोकिएको सचिव - सदस्य । (घ) कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयका सचिव - सदस्य । (ङ) लोक सेवा आयोगको अध्यक्षले मनोनति गरेको सम्बन्धति वषियको वशिषज्ज - सदस्य । (च) सचवालय सचिव - सदस्य-सचिव । (२) बढुवा समतिको सचवालय सङ्घीय संसद् सचवालयमा रहनेछ । (३) बढुवा समतिलि आवेदन फाराम (दरखास्त) बुझाउने अन्तमि मतिलि चार महनिभतिर बढुवाको नतजिा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । (४) बढुवा समतिलि कर्मचारीको बढुवाको सफारसि गर्दा अपनाउनु पर्ने अन्य कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ ।

२८. बढुवाको लागि उम्मेदवार हुनलाई चाहनि न्यूनतम सेवा अवधरि शैक्षिक योग्यताः (१) बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिए बमोजमिको शैक्षिक योग्यता र देहाय बमोजमि न्यूनतम सेवा अवधपुगेको हुनु पर्नेछः- । (क) राजपत्र अनङ्कति पदको नमितति तीन वर्ष, । (ख) राजपत्राङ्कति पदको नमितति पाँच वर्ष । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, आदीवासी/जनजाति, मधेसी, दलति, अपाङ्ग र पछिडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोवास भएका कर्मचारीको सो सेवा अवधमि एक वर्ष कम सेवा अवधभिए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् । २९. बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन नपाउनेः दफा २८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका अवस्थामा देहायका अवधभिर कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने छैनः- । (क) नलिम्बन भएकोमा नलिम्बन भएको अवधभिर, । (ख) बढुवा रोकका भएकोमा रोकका भएको अवधभिर, । (ग) तलबवृद्धि रोकका भएकोमा रोकका भएको अवधभिर, । (घ) दफा १०३ बमोजमि समूह परिवर्तन गरेको कर्मचारी भए त्यसरी समूह परिवर्तन भएको मतिलि तीन वर्षको अवधभिर । ३०. बढुवा नयुक्तिको रोकका तथा फुकुवाः कुनै कर्मचारीको बढुवाको लागि सफारसि भइसकेपछि बढुवा नयुक्ति निपाउन्जेल नलिम्बन वा बढुवा रोकका वा तलबवृद्धि रोकका भएमा सो अवधभिर नजिको बढुवा नयुक्ति रोकका गरिनेछ र नलिम्बनबाट नजिले सफाई पाएमा वा बढुवा रोकका अवध समाप्त भएपछि नजिको नलिम्बन वा बढुवा रोकका नभए सरह मानी नयुक्ति दिई ज्येष्ठता मात्र कायम गरिनेछ । ३१. बढुवाको आधारः (१) बढुवा समतिलि कर्मचारीलाई बढुवाको लागि सफारसि गर्दा नजिको कार्यक्षमताको आधारमा गर्नेछ । (२) कर्मचारीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गर्दा देहाय बमोजमि बढीमा एक सय अङ्क दिइनेछ :- । (क) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत पचास अङ्क । (ख) ज्येष्ठता बापत तीस अङ्क । (ग) शैक्षिक योग्यता बापत पन्ध्र अङ्क । (घ) तालमि बापत पाँच अङ्क । ३२. कार्य सम्पादनको मूल्याङ्कनः (१) कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्न तोकिए बमोजमिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम प्रयोग गरिनेछ । (२) कर्मचारीको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कनको कूल अङ्कको वभाजन देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) सुपरविक्षकले दनि सक्ने अधिकतम तीस अङ्क । (ख) पुनरावलोकनकर्ताले दनि सक्ने अधिकतम दश अङ्क । (ग) पुनरावलोकन समतिलि दनि सक्ने अधिकतम दश अङ्क । (३) राजपत्राङ्कति कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अर्धवार्षिक र वार्षिक रुपमा तथा राजपत्र अनङ्कति कर्मचारीको लागि वार्षिक रुपमा गरिनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजमि अर्धवार्षिक रुपमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सो अवध समाप्त भएको सात दनिभतिर सम्बन्धति राजपत्राङ्कति कर्मचारीले नरिधारति कार्यहरु, सम्पादति कार्यहरु, कुनै कार्य सम्पन्न हुन नसकेको भए त्यस्तो सम्पन्न हुन नसकेका कार्यहरु र त्यसको कारण सहति उल्लेख गरी तोकिएको ढाँचामा दुई प्रत फाराम भरी सुपरविक्षक समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी पेश भएको फाराम सुपरविक्षकले मूल्याङ्कन गरी पृष्ठपोषण दनि पर्ने कुरा फारामको नरिदष्टि स्थानमा नै उल्लेख गरी अर्को सात दनिभतिर एक प्रत सम्बन्धति कर्मचारीलाई फरिता दनि पर्नेछ । वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा अर्धवार्षिक रुपमा भरेका प्रत्येक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको समेत आधार लनु पर्नेछ । अर्धवार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नरिदष्टि समयमा नभर्ने कर्मचारी र त्यसको जाँच गरी पृष्ठपोषण नदनि सुपरविक्षकलाई अख्तियारवालाले वभागीय कारबाही गर्न सक्नेछ । (५) वार्षिक रुपमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तोकिएको अवधभतिर मूल्याङ्कन गरी, गराई त्यसको दुई प्रत तयार गरी एक प्रत बढुवा समतिको सचवालयमा र अर्को एक प्रत सचवालयमा राख्नु पर्नेछ । (६) प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी तोकिएको समयावधभतिर सचवालयमा दर्ता गर्नु पर्नेछ । त्यस्तो अवधभतिर दर्ता गर्न नसकी सोको मनासबि कारण सहति म्याद थपको लागि सम्बन्धति कर्मचारीले नविदन दिएमा र सुपरविक्षकले नविदनमा उल्लेखति कारण मनासबि देखेमा तोकिएको समय अवध समाप्त भएको मतिलि पन्ध्र दनिसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ । त्यसरी थपिएको म्यादपछि सोही आर्थिक वर्षभतिर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता हुन आएमा दर्ता भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा मूल्याङ्कन बापत कूल प्राप्ताङ्कबाट पुनरावलोकन समतिलि एक अङ्क घटाउनेछ । तर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भर्ने समय अवधमि कुनै कर्मचारी वैदेशिक तालमि, गोष्ठी वा अध्ययन भ्रमण आदिमा काजमा जानु पर्ने अवस्था परेमा त्यसरी जानुभन्दा अगावै

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सचवालयमा दर्ता गराउनु पर्नेछ । त्यसरी दर्ता भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई नरिधारति समयमै दर्ता भएको मानी मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ । (७) कर्मचारीले समयमा नै भरी दर्ता गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तोकिएको अवधिभित्र मूल्याङ्कन नगर्ने पदाधिकारीलाई वभिगीय कारबाही गरिनेछ । (८) प्रत्येक वर्ष गरिने वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिबाट भैसकेपछि सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस वर्ष प्राप्त गरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको कुल अङ्क नजिले नविदन दिई माग गरेमा पुनरावलोकन समितिको सचवालयले जानकारी दनु पर्नेछ । तर पुनरावलोकन समितिले दिएको अङ्क जानकारी गराइने छैन ।

(९) उपदफा (८) बमोजमि जानकारी लपिपछि सुपरविक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले गरेको मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारीलाई चर्तित नबुझेमा सोको ठोस आधार र कारण सहित सात दिनभित्र तोकिएको बमोजमिको अधिकारी समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । त्यसरी उजुरी गरेकोमा त्यस्तो अधिकारीले उजुरीउपर सम्बन्धित सुपरविक्षक र पुनरावलोकनकर्तासँग परामर्श गरी आवश्यक छानबनि गरिनेछ र आवश्यक देखिएमा त्यस्तो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अङ्क तोकिए बमोजमि संशोधन गर्न सक्नेछ । (१०) वार्षिक रुपमा गरिने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत सुपरविक्षक वा पुनरावलोकनकर्ताले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी वा ७५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क प्रदान गरेकोमा सोको स्पष्ट कारण खुलाउनु पर्नेछ । ७५ प्रतिशतभन्दा कम अङ्क दिएकोमा सम्बन्धित कर्मचारीलाई जानकारी गराई प्रतिक्रिया दिएमा सो समेत राखी पुनरावलोकन समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पुनरावलोकन समितिले सुपरविक्षक वा पुनरावलोकनकर्ता वा दुवैको सो मूल्याङ्कन चर्तित नबुझेमा सोको स्पष्ट कारण समेत खुलाई फर्ति पठाउन सक्नेछ । त्यसरी फर्ति पठाएकोमा सम्बन्धित मूल्याङ्कनकर्ताले पुनः मूल्याङ्कन गरी वा पहिले गरेको मूल्याङ्कनमा संशोधन गर्न आवश्यक नभए सोको औचित्यपूर्ण कारण खुलाई पठाउनु पर्नेछ । (११) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको नमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औसतबाट हिसाब गरिनेछ । तर, । (१) अध्ययन वा तालिममा गएको वा नलिम्बन भई नलिम्बन फुकुवा भएकोमा नलिम्बन अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत त्यस्तो अध्ययन वा तालिममा जानुभन्दा वा नलिम्बन हुनुभन्दा तत्काल अघिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएमा सोही वर्षको र त्यस्तो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन नभएमा हाजरि भएपछि भरेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा जति अङ्क पाएको छ सोही अनुपातमा नै अङ्क गणना गरिनेछ । (२) असाधारण बढिमा बसेको अवधिलाई कटाएर मात्रै सम्भाव्य उम्मेदवारीको हिसाब गरिनेछ र त्यस्तो बढि अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरिने छैन । असाधारण बढिमा बसेको कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको नमित्त अङ्क गणना गर्दा असाधारण बढिमा बसेको अवधि कटाई सोभन्दा अगाडि वा पछाडिका वर्षहरुका बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापतको अङ्क गणना गरिनेछ । (१२) कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३३. ज्येष्ठताको मूल्याङ्कन: कर्मचारीलाई ज्येष्ठता बापतको अङ्क प्रदान गर्दा हाल बहाल रहेको देहाय बमोजमिको श्रेणीमा काम गरे बापत देहायको दरले बढीमा तीस अङ्क प्रदान गरिनेछ:- । (क) राजपत्र अनङ्कति तृतीय र द्वितीय श्रेणीका पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको अङ्क ३.७५ को दरले, ।

(ख) राजपत्र अनङ्कति प्रथम श्रेणीको पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको अङ्क ३ को दरले, । (ग) राजपत्राङ्कति तृतीय र द्वितीय श्रेणीको पदमा काम गरे बापत प्रत्येक वर्षको अङ्क २.५ को दरले । तर - । (१) ज्येष्ठता बापत अङ्क गणना गर्दा एक वर्षभन्दा बढी चानचुन महिना वा दिनको लागि दामासाहीको हिसाबले अङ्क दिइनेछ । (२) यस दफाको प्रयोजनको लागि गियल भएको वा असाधारण बढिमा बसेको अवधिको अङ्क दिइने छैन । ३४. शैक्षिक योग्यता र तालिमको मूल्याङ्कन: (१) कर्मचारीलाई शैक्षिक योग्यताको अङ्क दिँदा सेवाको कुनै पदमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सेवा, समूह वा उपसमूहसँग सम्बन्धित वषियको एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि बापत पन्ध्र अङ्कमा नबढ्ने गरी देहाय बमोजमि अङ्क दिइनेछ । सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक उपाधि मात्र पाएको अवस्थामा पनि सोही बराबरको दुवै अङ्क दिइनेछ :- । शैक्षिक योग्यता (उपाधि) अङ्क । प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी तृतीय श्रेणी । (क) सेवा प्रवेशको नमित्तित तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बापत १२ ११.७५ ११.५० । (ख) सेवा प्रवेशको नमित्तित तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिको सम्बन्धित वषियको कुनै एक अतिरिक्त शैक्षिक उपाधि बापत ३ २.७५ २.५० । (२) श्रेणी नखुलेको शैक्षिक योग्यताको हकमा प्राप्ताङ्कको आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले नरिधारण गरेको श्रेणी कायम गरिनेछ । (३) दफा १७ को उपदफा (१) को खण्ड (छ) र (ज) बमोजमि खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्त हुने राजपत्राङ्कति द्वितीय र प्रथम श्रेणीको पदको नमित्तित नरिधारति न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बाहेक राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीभन्दा माथिको पदमा बढुवाको लागि पनि राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणीको सेवा प्रवेशको लागि नरिधारति न्यूनतम शैक्षिक योग्यतालाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिनेछ । (४) सेवाकालिनी तालिम बापत प्रथम श्रेणीको लागि ५ अङ्क, द्वितीय श्रेणीको लागि ४.७५ अङ्क र तृतीय श्रेणीको लागि ४.५० अङ्क प्रदान गरिनेछ । (५) कर्मचारीलाई तालिमको अङ्क दिँदा एक महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको सेवासँग सम्बन्धित वषियको सेवाकालिनी तालिम बापत अङ्क दिइनेछ । तालिमको अङ्क गणना गर्दा जुन श्रेणीमा छँदा तालिमको लागि भिनोनयन भएको हो सो अङ्क सोही श्रेणीको लागि मात्र गणना गरिनेछ । स्पष्टीकरण: "एक महिनाको

तालमि" भन्नाले तीस कार्यदिन वा सोभन्दा बढी अवधिको सेवासँग सम्बन्धित तालमिलाई जनाउँछ । (६) कर्मचारीले शैक्षिक योग्यता र सेवाकालिनी तालमि बापत प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्नु पर्नेछ । सो पेश नगरेमा त्यस बापत अड्क दडिने छैन । (७) कर्मचारीले बढुवा प्रयोजनको लागि दरखास्तसँग पेश गरेको शैक्षिक योग्यता सेवा, समूह, उपसमूहसँग सम्बन्धित हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा तोकिए बमोजमिको सम्बद्धता निर्धारण समितिले निर्णय गरे बमोजमि हुनेछ ।

बढुवा प्रयोजनको लागि दरखास्तसँग पेश गरेको शैक्षिक योग्यताको सम्बद्धता निर्धारण बढुवा समितिको बैठक बस्नुभन्दा अगाडिको मतिस्मि भएमा त्यस्तो शैक्षिक योग्यताको अड्क बढुवाको लागि गणना गरिनेछ । (८) यस दफाको अधीनमा रही कर्मचारीलाई तालमि दिने संस्था र तालमिको स्तर सम्बन्धी व्यवस्था समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । ३५. कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवा सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको श्रेणीको पदमा कम्तीमा देहाय बमोजमिको सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीले सम्बन्धित समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदा बखत निर्धारित आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता सेवा प्रवेश वा समूहीकृत हुनुभन्दा अघि वा पछि प्राप्त गरेको भए त्यस्ता कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ :- । (क) राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी - दश वर्ष । (ख) राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी - बाह्र वर्ष । (ग) राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी - पन्ध्र वर्ष । (घ) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी - अठार वर्ष । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी र राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले एउटै श्रेणीको स्थायी पदमा क्रमशः अठार, पन्ध्र र तेह्र वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरी सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको पदमा सेवा प्रवेश गर्दा वा समूहीकृत हुँदा बखत निर्धारित विषयमा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेको भए त्यस्तो कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमिको बढुवा हुन देहायको शर्त पूरा भएको हुनु पर्नेछ । (क) दफा २८ अनुसारको अवस्था हुन नहुने, । (ख) पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा औषतमा नबढे प्रतिलिपि वा सोभन्दा बढी अड्क प्राप्त गरेको हुनु पर्ने । (४) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि बढुवाको सफारिश गर्ने प्रयोजनका लागि देहाय बमोजमिको एक बढुवा समिति रहनेछ: । (क) नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । लोकसेवा आयोगको अध्यक्षले तोकेको सो आयोगको सदस्य - अध्यक्ष । (ख) सचिवमध्येबाट सभामुखले तोकेको सचिव - सदस्य । (ग) सचिवालय सचिव - सदस्य-सचिव । (५) उपदफा (४) बमोजमिको बढुवा समितिको सचिवालय सङ्घीय संसद सचिवालयमा रहनेछ र बढुवा समितिले यस दफा बमोजमिको बढुवा सफारिश गर्दा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पौष महिनामा एकपटक र आषाढ महिनामा एकपटक गरी वर्षको दुईपटक गर्नु पर्नेछ । (६) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि बढुवा गर्नको लागि त्यस्तो कर्मचारी बहाल रहेको कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको एक श्रेणी माथिको विशेष पद स्वतः सृजना हुनेछ र त्यस्तो पदमा सम्बन्धित निकायले बढुवा गरेपछि बढुवा कायम भएको मतिदिखि लागू हुने गरी बढुवा भएको विशेष पद नजामती कतिबखानाले दर्ता गर्नेछ ।

(७) उपदफा (६) बमोजमिको पदमा बढुवा भएको कर्मचारी जुनसुकै कारणले सेवाबाट अवकाश भएमा वा नजि माथिल्लो पदमा बढुवा भएमा वा दरबन्दीको पदमा समायोजन भएमा त्यस्तो पद स्वतः खारेज भई नजि यस दफा बमोजमि बढुवा हुनुभन्दा तत्काल अगाडिको पद स्वतः कायम भएको मानिनेछ र सोही बमोजमि नजामती कतिबखानाले त्यस्तो पदको अभिलेख व्यवस्थित गर्नेछ । (८) दफा १७ बमोजमि समायोजन भएको अवस्थामा बाहेक उपदफा (६) बमोजमिको विशेष पदमा बढुवा भएको कर्मचारीले त्यसरी बढुवा हुनुभन्दा अगाडिको पदमा बहाल रहँदा सम्पादन गरेको काम नै सम्पादन गर्नु पर्नेछ । तर ज्येष्ठता गणना गर्दा बढुवा भएकै पदको गणना गरिनेछ र यस दफा बमोजमि बढुवा पाएको कर्मचारीले सोभन्दा माथिल्लो श्रेणीको पदको नमित्तित हुने सबै प्रकारको बढुवाको नमित्तित प्रतस्पर्धा गर्न पाउनेछ । (९) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि स्तरवृद्धि हुने पदमा यस दफा बमोजमिको बढुवा व्यवस्था लागू हुने छैन । (१०) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस दफा बमोजमि हुने बढुवाले खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पद पूर्ति गर्ने व्यवस्थामा कुनै प्रतिकूल असर पुर्‍याउने छैन । (११) कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कन द्वारा गरिने बढुवाको दरखास्त आह्वान गर्ने, नतजि प्रकाशन गर्ने प्रक्रिया र अवधि, बढुवाउपराको उजुरी एवं बढुवा पाउने कर्मचारीहरूको समायोजन लगायतका कार्यवधिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३६. श्रेणीवर्गीन कर्मचारीको स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था: (१) श्रेणीवर्गीन पदहरूको स्तर देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रथम स्तर । (ख) द्वितीय स्तर । (ग) तृतीय स्तर । (घ) चतुर्थ स्तर । (ङ) पाँचौ स्तर । (२) श्रेणीवर्गीन पदमा शुरु नयुक्त हुने कर्मचारीको प्रथम स्तर कायम हुनेछ । (३) दफा १०४ बमोजमि सजायको अभिलेख नभएको श्रेणीवर्गीन कर्मचारीको अख्तियारवालाले देहाय बमोजमि स्तरवृद्धि गर्नेछ :- । (क) पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी तर दश वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई द्वितीय स्तर, । (ख) दश वर्ष वा सोभन्दा बढी तर पन्ध्र वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई तृतीय स्तर, । (ग) पन्ध्र वर्ष वा सोभन्दा बढी तर बीस वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएकालाई चतुर्थ स्तर । (घ) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएकालाई पाँचौ स्तर । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि श्रेणीवर्गीन पदमा पच्चीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई

जुनसुकै कारणबाट अवकाश हुँदा छैठौँ स्तर कायम गरी सो स्तर बमोजमिको तलबमानको आधारमा नवित्तभरण लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गरिन्छ । (५) उपदफा (३) र (४) बमोजमिको स्तरका कर्मचारीहरूको तलबमान नेपाल सरकारले तोके बमोजमि हुनेछ । (६) स्तरवृद्धिसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३७. वैयक्तिक वविरण दुरुस्त राख्नु पर्ने: कर्मचारीको वैयक्तिक वविरण तोकिए बमोजमि दुरुस्त राखिन्छ ।

३८. बढुवाको उजुरी: (१) बढुवा समितिले गरेको बढुवाको सफारिशमा चर्चित नबुझ्ने सम्बन्धति कर्मचारीले त्यस्तो सफारिश गरेको मतिले पैतीस दनिभतिर समतिसमक्ष उजुरी दनि सक्नेछ । यसरी उजुरी दनि कर्मचारीले आफूले बढुवा पाउनु पर्ने स्पष्ट आधारहरू समेत खुलाउनु पर्नेछ । यसरी परेका उजुरीको हकमा उजुरीको म्याद नाघेको मतिले साठी दनिभतिर टुङ्गो लगाइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएका उजुरी टुङ्गो लागेपछि पहिले प्रकाशति बढुवा नामावलीमा संशोधन गर्नु पर्ने भएमा समितिले सोको सूचना बढुवा समितिलाई दनि पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि पर्न आएको उजुरी झुठ्ठा ठहरिएमा उजुरीपछि हुने बढुवामा त्यस्तो उजुरीकर्ताको कुल प्राप्ताङ्कबाट पहिलोपटकको उजुरी भए दुई अङ्क र दोस्रोपटकको उजुरी भए तीन अङ्क काटिनेछ । (४) बढुवाको उजुरी सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३९. बढुवा सम्बन्धी वशिष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै श्रेणीमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म बहाल रहसिकेका राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको दफा ४५ बमोजमि अवकाश हुन एक महिना बाँकी भएमा नजिलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरिनेछ । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै पदमा कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म बहाल रहसिकेका राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले दफा ४८ बमोजमि स्वेच्छकि अवकाश लनि चाही नविदन दिएमा नजिलाई एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी अवकाश दइनेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि बढुवा गर्नको लागि वशिष पद स्वतः सृजना हुनेछ र त्यस्ता कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएपछि सो पद स्वतः खारेज हुनेछ । (४) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि एउटै पदमा यस दफा बमोजमिको अवधि पूरा भएको कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको परिवारलाई एक श्रेणी माथिको पदको नवित्तभरण लगायतका अन्य सुविधा प्रदान गरिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कम्तीमा पन्ध्र वर्षसम्म एउटै पदमा बहाल रहेका राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणी र राजपत्राङ्कति द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले बढुवा भई अवकाश लनि चाहेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई एक श्रेणी माथि बढुवा गरी अवकाश दइनेछ । परचिछेद-६ । तलब, भत्ता, चाडपर्व खर्च तथा अन्य सुविधा । ४०. तलब, भत्ता, चाडपर्व खर्च र अन्य सुविधा: (१) कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दनिदेखि नेपाल सरकारको अन्य सरकारी सेवाका समान तहका कर्मचारी सरह तलब पाउनेछ । (२) दफा ८२ र ८३ मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक कर्मचारीले एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि जुन पदमा कार्यरत रहेको हो सो पदको शुरु सकेलको एक दनिको तलबभन्दा कम नहुने गरी तलबवृद्धि पाउनेछ । यसरी पाउने तलबवृद्धि सङ्ख्या नजिमती सेवाका कर्मचारीको सरह हुनेछ । रोक्का भएको तलबवृद्धि फिक्नुवा भएकोमा सो तलबवृद्धि कुन मतिदिखि पाउने हो सो कुरा सम्बन्धति अधिकारीले लखिति रुपमा जनाई राख्नु पर्नेछ ।

तर यस उपदफा बमोजमि कर्मचारीले पाउने वार्षकि तलबवृद्धिको कुल रकम नेपाल सरकारले नजिमती सेवाको सम्बन्धति श्रेणीको लागि तोकैको रकमभन्दा बढी हुने छैन । (३) सङ्घीय-संसदको अधविशन वा बैठक र समतिको बैठक चलेको समयमा काममा संलग्न पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई समतिले नरिधारण गरे बमोजमिको रकम थप सुविधाको रुपमा र बढी समय काम लगाउनु परेमा समतिले नरिधारण गरे बमोजमिको खाजा, खाना र ओभर टाइम लगायतका अन्य भत्ता दनि सकिनेछ । (४) कर्मचारीको भत्ता तथा अन्य सुविधा समतिले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । (५) सङ्घीय-संसदको कुनै काममा खटिएको पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई नजिले प्रचलति कानून अनुसार पाउने दैनिक भत्ता र भ्रमण भत्तामा समतिले नरिधारण गरे बमोजमिको रकम आवश्यकता अनुसार थप दनि सकिनेछ । (६) कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने चाडपर्वको लागि खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चको रुपमा पाउनेछ । त्यस्तो रकम कर्मचारीले एक आर्थिक वर्षमा एकपटक आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वको अवसरमा भुक्तानी लनि सकिनेछ । (७) नवित्तभरण पाउने गरी अवकाशप्राप्त कर्मचारीले नजिले पाउने एक महिनाको नवित्तभरण बराबरको रकम चाडपर्व खर्चको रुपमा पाउनेछ । (८) कर्मचारीले प्रत्येक वर्ष सङ्घीय-संसदबाट बजेट पारति भएपछि खाइपाई आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रोत्साहनस्वरुप पाउनेछ । स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "कर्मचारी" भन्नाले सङ्घीय-संसदको कामको लागि सचिवालयमा काजमा कार्यरत कर्मचारी समेतलाई जनाउँछ । (९) कर्मचारीले पाउने उपचार खर्च, अशक्त वृत्ति, अङ्गभङ्ग भए बापत पाउने सुविधा, असाधारण पारिवारिक नवित्तभरण तथा उपदान, पुरस्कार, शैक्षिक भत्ता, आवास भत्ता, सन्ततवृत्ति, शिशु स्याहार भत्ता र अन्य सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ४१. पकाएको तलब, भत्ता पाउने: (१) कर्मचारीले प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि तलब, भत्ता पाउनेछ । (२) कर्मचारीले पकाएको तलब, भत्ता नजि जुनसुकै व्यहोराबाट सेवामा नरहेमा पनी पाउनेछ । (३) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कर्मचारीको तलब कट्टा गरिने छैन । (४) कुनै कर्मचारीले पाउने तलब सो कर्मचारी काम गरिरहेको वा वदिमा बसेको बखत रोकनि छैन । (५) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि हरेक वर्ष नजिमती किताबखानाबाट तलबी प्रतविदन पास नगराई कुनै पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु हुँदैन । ४२. नलिम्बन भएमा पाउने तलब: (१)

कुनै कर्मचारी दफा ८७ बमोजमि नलिम्बन भएमा सो नलिम्बनको अवधभिर नजिले आफ्नो तलबको आधा रकम मात्र पाउनेछ । तर लागेको आरोप प्रमाणित नभई नजिले सफाई पाएमा नलिम्बन रहेको अवधमा आधा तलब पाएको भए सो कट्टा गरी र नपाएको भए पुरै तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा सो समेत) र चाडपर्व खर्च पाउनेछ । कसूरदार ठहरिएमा नलिम्बन भएको मतिदिखिको बाँकी तलब, भत्ता पाउने छैन ।

(२) कुनै कर्मचारी उपदफा (१) मा उल्लिखित कारण बाहेक अन्य कुनै कारणबाट नलिम्बन रहन गएको रहेछ भने नजिले त्यसरी नलिम्बन रहेको अवधको तलब, भत्ता पाउने छैन । ४३. कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गरिदिने: कर्मचारीको मासिक तलबबाट दश प्रतिशतका दरले रकम कट्टा गरी सो रकममा सचिवालयले शत प्रतिशत रकम थप गरी कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा गरी दनिन्छ । ४४. कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोष: (१) कर्मचारीलाई कार्यसम्पादन, कार्य परिणाम र प्राप्त नतिजाको आधारमा प्रोत्साहन गर्न समितिले एक कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषको व्यवस्था गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कार्यसम्पादन प्रोत्साहन कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । अवकाश, उपदान र नवित्तभरण । ४५. अनिवार्य अवकाश: (१) साठी वर्ष उमेर पूरा भएको कर्मचारीले सेवाबाट स्वतः अवकाश पाउनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशिष्ट श्रेणीको पदमा बहाल रहेको कर्मचारीले नजिको पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि स्वतः अवकाश पाउनेछ । (३) यस दफाको प्रयोजनको लागि कर्मचारीको उमेर सेवामा प्रवेश गर्दा नजिले पेश गरेको शि्षण संस्थाको प्रमाणपत्रमा कटिएको जन्म दिने वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नागरिकताको प्रमाणपत्रमा कटिएको जन्म दिने वा वर्षबाट हुन आएको उमेर वा नजिले भरेको वैयक्तिक नोकरी विवरण (सटिरोल) मा लेखदिएको जन्म मति वा वर्षबाट हुन आएको उमेरमध्ये जुन उमेरबाट नजि पहिले अवकाश हुन्छ सोही आधारमा गणना गरिनेछ । ४६. अवकाश दिने सक्ने: समितिले देहायका अवस्थामा कुनै पनि कर्मचारीलाई सङ्घीय संसदसेवाबाट अवकाश दिने सक्ने :- (क) कुनै कर्मचारीले आफ्नो जम्मामा रहेको वा आफूले कुनै तरिकाबाट प्राप्त गरेको सरकारी गोप्य कागजात, लिखित वा जानकारी कुनै अनधिकृत व्यक्ति वा निकायलाई दिएमा वा दिने प्रयास गरेको कुरा प्रमाणित भएमा, । (ख) कुनै कर्मचारीले सङ्घीय-संसदको प्रतिष्ठा तथा राष्ट्रिय हति विपरीत कुनै विदेशी राष्ट्र, संस्था वा नागरिकसँग अवाञ्छित सम्पर्क कायम गरी आफ्नो ओहदाको मर्यादा विपरीत गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार गरेको कुरा प्रमाणित भएमा । ४७. असमर्थ कर्मचारीलाई अवकाश दिने सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: कुनै कर्मचारी शारीरिक वा मानसिक रोगको कारणबाट नयिमति रुपमा सेवा गर्न असमर्थ छ भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डबाट प्रमाणित भएमा समितिले नजिलाई नजिको सेवा अवधमा बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी अवकाश दिने सक्नेछ । ४८. स्वेच्छिक अवकाश: (१) नवित्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पूरा भएका कर्मचारीले समतिद्वारा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिएको अवधभित्र सोही सूचनामा उल्लिखित शर्तमा स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछ । यसरी स्वेच्छिक अवकाश लिन कर्मचारीलाई साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी नवित्तभरणको लागि जम्मा सेवा अवधि कायम गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नवित्तभरण पाउने अवस्था र उमेरको हद पचास वर्ष पुगेको कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन चाहेमा समति समिक्षा नविदन दिने सक्नेछ । यसरी अवकाश लिन चाहने कर्मचारीलाई यस ऐन बमोजमि एक श्रेणी माथिको पदमा दफा ३९ बमोजमि बढुवा पाउने भएमा एक श्रेणी माथिको पदमा बढुवा गरी, साठी वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा सात वर्ष सेवा अवधि थप गरी स्वेच्छिक अवकाश दिने सक्नेछ । ४९. उपदान: (१) पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा गरेको तर नवित्तभरण पाउने अवध नपुगेको कर्मचारीले अवकाश पाएमा वा राजीनामा स्वीकृत गराई सङ्घीय संसदसेवाबाट अलग भएमा वा भविष्यमा सङ्घीय संसदवा अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट हटाइएमा नजिले देहाय बमोजमि उपदान पाउनेछ :- (क) पाँच वर्षभन्दा बढी दश वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त आधा महिनाको आखिरी तलब, । (ख) दश वर्षभन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त एक महिनाको आखिरी तलब, । (ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी बीस वर्षभन्दा कम सेवा गरेको कर्मचारीले आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको निमित्त डेढ महिनाको आखिरी तलब । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सङ्घीय संसदसेवामा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, योग्यता वा उमेर ढाँटेको प्रमाणित हुन आएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई उपदान दिने छैन र ढाँटे बापत प्रचलित कानून बमोजमि सजाय समेत हुनेछ । ५०. नवित्तभरण: (१) बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधसम्म सेवा गरेको कर्मचारीले देहाय बमोजमिको हिसाबले मासिक नवित्तभरण पाउनेछ :- जम्मा सेवा वर्ष × आखिरी तलबको रकम । ५० । तर, । (१) भविष्यमा सङ्घीय संसदवा अन्य सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी सङ्घीय संसदसेवाबाट बर्खास्त गरिएका कर्मचारीले यस दफा बमोजमि नवित्तभरण पाउने छैन, । (२) सङ्घीय संसदसेवामा बहाल रहने उद्देश्यले नागरिकता, योग्यता वा उमेर ढाँटेको प्रमाणित हुन आएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई नवित्तभरण दिने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सेवा प्रवेशको लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष तोकिएको वर्ग र पदमा नियुक्त भएका कर्मचारीहरु उमेरका कारण अनिवार्य अवकाश हुँदा नजिको सेवा अवधि नवित्तभरण पाउन सक्ने अवस्था रहेनछ भने त्यस्तो कर्मचारीलाई बढीमा दुई वर्षसम्म सेवा अवधि थप गरी नवित्तभरण प्रदान गर्न सक्नेछ । (३) संवत् २०४९ साल कार्तिक २१ गते अघिदिखि निजामती सेवामा बहाल रही पछि सङ्घीय संसदसेवामा कायम भएका

कर्मचारीले ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेको भए स्वेच्छेले सेवाबाट अवकाश लनि सक्नेछ । यसरी अवकाश लौंदा कर्मचारीको साठी वर्ष उमेर पूरा हुन जति अवधि बाँकी छ सो अवधि थप गरी नजिको जम्मा सेवा अवधि कायम गरिन्छ । (४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निवृत्तभरणको न्यूनतम रकम समान पदको बहालवाला कर्मचारीको तलबको शुरु अङ्कको आधा रकमभन्दा कम र समान पदको बहालवाला कर्मचारीको तलबको शुरु अङ्कभन्दा बढी हुने छैन ।

(५) पन्ध्र वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा नजिको सेवा अवधिमि बढीमा पाँच वर्ष थप गरी नजिको परिवारलाई निवृत्तभरण वा उपदान जुन लनि चाहन्छ सो रोजेर लनि दिइनेछ । (६) कुनै सरकारी पदमा अघि गएको सेवा बापत निवृत्तभरण पाइरहेको व्यक्तपिछ सिङ्घीय संसदसेवाको कुनै पदमा नियुक्त भएमा नजिले पछि गएको सेवा अवधिमि अघि गएको सेवा अवधि जोडी यस दफा बमोजमि निवृत्तभरण लनि पाउनेछ । ५१. निवृत्तभरणमा वृद्धि: सिङ्घीय संसदसेवाको बहालवाला कर्मचारीको तलब वा भत्ता वृद्धि हुँदा तलब वा भत्ताको शुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तहिलाई रकम समान पदका निवृत्त कर्मचारीहरूको निवृत्तभरण रकममा पनि वृद्धि गरिन्छ । तर दफा ५२ बमोजमि निवृत्तभरण पाउने कर्मचारीको हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । ५२. योगदानमूलक निवृत्तभरण कोष सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२ द्वारा संशोधित । यो दफा प्रारम्भ भएपछि नियुक्त हुने कर्मचारीको हकमा योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजमिको व्यवस्था लागू हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू हुने कर्मचारीको हकमा दफा ४८, ४९, ५०, ५१, ५३, ५४ र ५५ को व्यवस्था लागू हुने छैनन् । ५३. पारिवारिक निवृत्तभरण र उपदान: (१) कुनै कर्मचारीको सेवामा छँदै वा निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा नजिको परिवारलाई वा नजिको नाबालक भाई वा अवविहाता दिदी बहनीलाई दफा ४९ वा ५० बमोजमि उपदान वा निवृत्तभरण प्राप्त हुनेछ । तर निवृत्तभरणको हकमा यसतो निवृत्तभरण सात वर्षभन्दा बढी समय प्राप्त हुने छैन । निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएको कर्मचारीको नजिकको हकदारलाई सात वर्ष पुगेपछि निवृत्तभरण प्राप्त हुने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि निवृत्तभरण पाउने व्यक्तपि नाबालक रहेछ भने नजि बालगि नभएसम्म त्यस्तो निवृत्तभरण पाउनेछ । (३) कर्मचारीको वधुर पति वा वधवा पत्नीले नजिको पति वा पत्नी सेवामा छँदै वा निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भई उपदफा (१) बमोजमि पारिवारिक निवृत्तभरण पाउने भएमा सो निवृत्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भएको मतिदिखरि त्यस्तो निवृत्तभरण नपाउने भएमा वा नजिको पति वा पत्नीले निवृत्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष व्यतति भइसकेपछि मृत्यु भएकोमा नजि कर्मचारीको मृत्यु भएको मतिदिखि जीवनभर नजिले पाउने निवृत्तभरणको आधा रकम पाउनेछ । तर त्यस्तो वधुर पति वा वधवा पत्नीले अर्को विवाह गरेमा नजिले त्यस्तो निवृत्तभरण सुविधा पाउने छैन । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कर्मचारीको निवृत्तभरण पाइरहेको वधुर पति वा वधवा पत्नीको मृत्यु भएमा वा नजिले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो कर्मचारीको नाबालक सन्तानले बालगि नभएसम्म त्यस्तो निवृत्तभरणको रकम तोकिए बमोजमि पाउनेछ ।

(५) बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तहिलाई रकम उपदफा (१), (२) र (३) अनुसार पारिवारिक निवृत्तभरण पाइरहेका व्यक्तलि खाइपाई आएको पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पनि थप गरिन्छ । (६) कुनै कर्मचारीको यस ऐन बमोजमि पाउने कुनै रकम लनि नपाउँदै मृत्यु भएमा सो रकम नजिको परिवारका सदस्यहरूमध्ये यस ऐन बमोजमि नजिको निवृत्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तलि लनि पाउनेछ । (७) निवृत्तभरण वा उपदान दौंदा मृत कर्मचारीले आफ्नो परिवारको सदस्यमध्ये वा आफ्नो नाबालक भाई वा अवविहाता दिदी बहनी कसैलाई इच्छाएको रहेछ भने सो व्यक्तलाई र कुनै कारणले सो व्यक्तलि पाउन नसक्ने अवस्था भएमा वा कसैलाई पनि इच्छाएको नभएमा सो कर्मचारीको परिवारको सदस्यमध्ये समतलि उचित ठहर्याएको व्यक्तलाई दिइनेछ । ५४. बेपत्ता भएको कर्मचारीको निवृत्तभरण र उपदान: (१) कुनै कर्मचारी हराई बेपत्ता भई मरे बाँचेको पत्ता नलागेमा त्यस्तो कर्मचारीले दफा ४९ वा ५० बमोजमि पाउने उपदान वा निवृत्तभरणको रकम नजिको परिवारलाई दिइनेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५० बमोजमि निवृत्तभरण लनि पाउने व्यक्तपि निवृत्तभरण लनि नपाउँदै बेपत्ता भएमा सात वर्षसम्म र निवृत्तभरण पाउन थालेपछि बेपत्ता भएमा सात वर्ष पुग्नु बाँकी अवधिसम्म नजिको परिवारलाई निवृत्तभरणको पूरै रकम र सो अवधिपछि पति वा पत्नीलाई आजीवन निवृत्तभरणको आधा रकम पारिवारिक निवृत्तभरण दिइनेछ । (३) बेपत्ता भएको कर्मचारी पछि फेला परेमा दफा ४९ बमोजमिको उपदान भुक्तानी दिई नसकेको भए सो उपदान वा दफा ५० बमोजमि पाउने निवृत्तभरणको रकम नजिले दावी गर्न आएको मतिदिखि नजिलाई नै दिइनेछ । तर उपदफा (१) वा (२) बमोजमि भुक्तानी दिइसकेको उपदान, निवृत्तभरण वा पारिवारिक निवृत्तभरण रकममा पछि फेला परेको व्यक्तलि दावी गर्न पाउने छैन । ५५. पारिवारिक निवृत्तभरण सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्य जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि नेपाल सरकारले खटाएको कार्य सम्पादन गर्ने सलिसलामा दवन्दवको कारणले कुनै कर्मचारीको मृत्यु भएमा त्यस्तो कर्मचारीको पदावधि बीस वर्षभन्दा कम रहेछ भने बाँकी अवधि थप गरी नजिको पति वा पत्नीलाई आजीवन यस ऐन बमोजमिको निवृत्तभरण दिइनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निवृत्तभरण प्राप्त गर्ने व्यक्तलि दफा ५३ बमोजमिको पारिवारिक

नवित्तभरण वा उपदान पाउने छैन । (३) यस दफा बमोजमि नवित्तभरण पाउने व्यक्तिले अर्को विवाह गरेमा नजिले त्यस्तो नवित्तभरण पाउने छैन । (४) बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा तलबको शुुरु अङ्कमा जति वृद्धि भएको छ त्यसको दुई तहिलाई रकम यस दफा अनुसार नवित्तभरण पाइरहेका व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक नवित्तभरण रकममा पनथिप गरिन्छ ।

(५) यस दफा बमोजमि नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिको मृत्यु भएमा वा नजिले अर्को विवाह गरेमा त्यस्तो नवित्तभरणको रकम मृत कर्मचारीको नाबालक छोरा छोरी भए त्यस्ता छोरा छोरीले बालगि नभएसम्म तोकिए बमोजमि पाउनेछन् । ५६. विशेष आर्थिक सुविधा: कर्मचारीको सेवामा छँदै मृत्यु भएमा नजिको परिवारलाई एक लाख पचास हजार रुपैयाँ एकमुष्ट प्रदान गरिन्छ । ५७. तलबको उल्लेख: (१) यस ऐनको ठाउँठाउँमा रहेको “तलब” भन्ने शब्दले सङ्घीय संसदसेवाको सम्बन्धित कर्मचारीको तत्कालको तलब रकम (तलब वृद्धि समेत) लाई जनाउनेछ । (२) दफा ४९ र ५० को प्रयोजनका लागि “आखिरी तलब” भन्नाले सम्बन्धित कर्मचारीको अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा खाइपाई आएको तलबलाई जनाउनेछ र त्यसरी अवकाश प्राप्त गर्ने अवस्थामा कुनै कर्मचारी असाधारण वढि वा नलिम्बनमा रहेको भए त्यस्तो अवधिको नमितित पनिरू तलबको हिसाब गरिन्छ । ५८. बीमा सम्बन्धी व्यवस्था: कर्मचारीको बीमा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ५९. कर्मचारीले पाउने वढि: (१) कर्मचारीले देहायका वढिहरू तोकिए बमोजमि पाउनेछ :- । (क) भैपरी आउने र पर्व वढि, । (ख) घर वढि, । (ग) वरिमी वढि, । (घ) प्रसूती वढि, । (ङ) प्रसूती स्याहार वढि, । (च) करिया वढि, । (छ) सट्टा वढि, । (ज) अध्ययन वढि, । (झ) असाधारण वढि । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै कर्मचारीको पति वा पत्नी वढिशस्थिति नेपाली राजदूतावास वा कुनै नयिगमा खटिई गएमा त्यस्तो कर्मचारीले तोकिए बमोजमि बेलबेली वढि पाउनेछ । यसरी बसेको वढिका अवधिनजिको सेवा अवधिमि गणना गरिने छैन । (३) वढि सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र कार्यवधितोकिए बमोजमि हुनेछ । ६०. अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था: कर्मचारीको अध्ययन, तालिम वा अध्ययन भ्रमण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-८ । आचरण । ६१. समय पालन र नयिमतिता: कर्मचारीले सचिवालयबाट निर्धारित समयमा नयिमतिरूपले कार्यालयमा हाजरि हुनु पर्नेछ र सकेसम्म पहिले वढिका स्वीकृतनिलिई कार्यालयमा अनुपस्थिति हुनु हुँदैन । ६२. अनुशासन र आज्ञापालन: (१) कर्मचारीले अनुशासनमा रही आफ्नो कर्तव्य इमान्दारी र तत्परताको साथ पालन गर्नु पर्नेछ । (२) कर्मचारीले सङ्घीय-संसदको काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको अधिकृतले दिएको आज्ञालाई शीघ्रताका साथ पूरा गर्नु पर्नेछ । (३) कर्मचारीले आफूभन्दा माथिको कर्मचारीप्रति उचित आदर देखाउनु पर्नेछ र आफूमुनिका कर्मचारीप्रति उचित व्यवहार गर्नु पर्नेछ । (४) वढि नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति हुने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गर्न सकिन्छ । यसरी गयल भएको अवधिसेवा अवधिमि गणना गरिने छैन । ६३. राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न नहुने: कुनै पनिकर्मचारीले आफ्नो सेवा सम्बन्धी कुरामा मतलब साध्य गर्ने मनसायले अन्य कर्मचारीमाथि कुनै राजनैतिक वा अवाञ्छनीय प्रभाव पार्न वा प्रभाव पार्ने प्रयत्न गर्नु हुँदैन ।

६४. राजनीतमि भाग लनि नहुने: कर्मचारीले राजनीतमि भाग लनि हुँदैन । ६५. आलोचना गर्न नहुने: (१) सङ्घीय संसद नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा नेपाल सरकार वा सङ्घीय संसद जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै पनिकर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न, प्रेसलाई कुनै खबर दनि, रेडियो वा टेलिभिजन आदिवारा भाषण प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक भाषण दनि वा कुनै वक्तव्य प्रकाशन गर्न हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकुनै प्रचलित कानून एवं सङ्घीय संसद नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी लेख प्रकाशन वा प्रसारण गर्न बाधा पर्ने छैन । ६६. सङ्घीय-संसदको कामकाज सम्बन्धी समाचार प्रकाश गर्नमा प्रतिबन्ध: कुनै पनिकर्मचारीले अख्तियार नपाई आफूले कर्तव्य पालन गर्दा जानकारीमा आएको कुनै गोप्य वा कानूनद्वारा निषिधित विषय, आफूले लेखेको वा सङ्कलन गरेको कुनै कागजपत्र वा समाचार प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपबाट अनधिकृत कर्मचारी वा गैर सरकारी व्यक्तिलाई प्रेस वा अन्य निकायलाई । दनि वा बताउनु हुँदैन । यो प्रतिबन्ध जुनसुकै कारणबाट सेवामा नरहेको व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुनेछ । ६७. दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लनिमा प्रतिबन्ध: (१) सङ्घीय संसद वा नेपाल सरकारको काममा कुनै पनिकर्मचारीले असर पर्न सक्ने गरी कुनै पनिकर्मचारीले सचिवालयको पूर्वस्वीकृतबिना आफूले वा आफ्नो परिवारको कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सङ्घीय संसदबाट सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लनि हुँदैन । (२) कर्मचारीले कुनै विदेशी सरकार वा विदेशी सरकारको कुनै प्रतिनिधिबाट कुनै उपहार प्राप्त हुन आएमा नजिले समितिलाई सो कुराको सूचना दिई नकिसा भए बमोजमि गर्नु पर्नेछ । ६८. कम्पनीको स्थापना र सञ्चालन तथा व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने: (१) कर्मचारीले सचिवालयको पूर्वस्वीकृतनिलिई देहायको काम गर्नु हुँदैन:- । (क) कुनै बैङ्क, परामर्श सेवा वा कम्पनीको स्थापना, रजिष्ट्रेसन वा सञ्चालनको काममा भाग लनि, । (ख) प्रचलित कानून बमोजमि दर्ता गराउनु पर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न, । (ग) अन्यत्र कुनै प्रकारको नोकरी स्वीकार गर्न । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनिकर्मचारीले सङ्घीय संसद वा नेपाल सरकारको नीतिको विपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक वा कलात्मक कार्य गर्न सक्नेछ । ६९. निर्वाचनमा भाग लनि नहुने: कर्मचारीले कुनै पनिराजनीतिक पदको लागि हुने निर्वाचनमा

भाग लनि वा कसैको नमित्त मत माग्न वा कुनै प्रकारको प्रभाव पार्न हुँदैन । तर कसलाई मत दिएको वा दनि वचिर गरेको कुरा प्रकट नगरी प्रचलति कानून बमोजमि आफूले पाएको मतदानको अधिकार प्रयोग गर्न बाधा पर्ने छैन ।

७०. प्रदर्शन र हडताल गर्न प्रतबिन्धः कर्मचारीले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा आँच आउने गरी, देशको शान्तिसुरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध र सार्वजनिक मर्यादा, सङ्घीय-संसदको प्रतषिठा तथा अदालतको नरिणयको अवहेलना हुने कुरा र वभिनिन जात, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका व्यक्तहिरूबीच वैमनस्य उत्पन्न गराउने वा राजनीतिक वा साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाउने गरी वा कुनै अपराधलाई प्रश्रय हुने गरी प्रदर्शन गर्न, हडतालमा भाग लनि वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन । ७१. हडताल, थुन्छेक तथा घेराउ गर्नमा प्रतबिन्धः कर्मचारीले कुनै पनअधिकृतको कानूनद्वारा नरिधारित कर्तव्य पूरा गर्नमा बाधा वरिध हुने गरी हडताल वा कलम बन्द गर्न तथा शारीरिक वा मानसिक उत्पीडन हुने गरी दबाव दनि वा सो गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत हुँदैन । ७२. प्रतनिधित्व गर्नमा प्रतबिन्धः कर्मचारीले आफूलाई मर्का परेको वषियमा आफैले वा वारेसद्वारा सम्बन्धति नकिय वा अधिकारी समक्ष नविदन दनि बाहेक अरु व्यक्तवा समूहको तर्फबाट प्रतनिधित्व गर्न हुँदैन । तर दफा ७३ बमोजमि गठित कर्मचारीको युनयिनको तर्फबाट गरनि प्रतनिधित्व र कर्मचारीको पदीय दायित्वको आधारमा गर्नु पर्ने कुनै कार्य गर्नमा यस दफाले बाधा पुर्याएको माननि छैन । ७३. कर्मचारी युनयिनः (१) मर्यादापालक बाहेकका सचवालियमा कार्यरत राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणी वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीहरू आफ्नो पेशागत हक हतिको लागि एउटा कर्मचारी युनयिन गठन गर्न सक्नेछन् । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सङ्घीय संसद् सचवालियमा कायम रहेको कर्मचारी युनयिनले यो ऐन प्रारम्भ भएको तीस दिनभित्र युनयिनको वधिन र कार्य समतिकि पदाधिकारीहरूको नामावली सहति नविदन दणिमा सचवालियले त्यसलाई कर्मचारी युनयिनको मान्यता प्रदान गर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि गठित कर्मचारी युनयिनको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछः- । (क) कर्मचारीको हक हति संरक्षण एवं सम्वर्धन गरी सङ्घीय संसदसेवालाई प्रभावकारी र गतशील बनाउन सचवालियलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने, । (ख) सङ्घीय संसदसेवासँग सम्बन्धति कानूनको वषियमा सचवालियलाई सुझाव दनि, । (ग) कर्मचारीको पेशागत हकहतिसँग सम्बन्धति मागहरू सचवालिय समक्ष प्रस्तुत गरी आपसी सम्वाद र सहमतिकायम गर्ने । (४) कर्मचारी युनयिनको नरिवाचन, गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकणि बमोजमि हुनेछ । ७४. सम्पत्त वविरणः प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्तको वविरण पदमा बहाली गरेको एक महनिभित्र सचवालियमा पेश गर्नु पर्नेछ । ७५. यातना दनि नहुनेः (१) कर्मचारीले कसैलाई पनयातना दनि हुँदैन । (२) कर्मचारीले यौनजन्य दुरव्यवहार र घरेलु हसिा सम्बन्धी कार्य गर्न गराउन हुँदैन । ७६. अन्य आचरणः (१) कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्दा सबैप्रतशिष्टि व्यवहार गर्नु पर्नेछ ।

(२) कर्मचारीले आफ्नो कार्यालय तथा पद अनुसार आइपर्ने जमिमेवारीलाई मर्यादापूर्वक वहन गरी नषिपक्ष, स्वच्छ तथा छटि छरति रुपमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछ । (३) कर्मचारीले कुनै पनसरकारी सम्पत्त धरायसी कार्यको लागि प्रयोग वा उपयोग गर्नु हुँदैन । (४) कर्मचारीले सरकारी राजस्वबाट तलब, भत्ता खाने गरी नयुक्त भएको कुनै पनकर्मचारीलाई आफ्नो धरायसी काममा लगाउनु हुँदैन । ७७. आफ्नो सेवा र पद अनुसारको आचरण पालन गर्नु पर्नेः (१) प्रत्येक कर्मचारीले आफ्नो सेवा वा पद अनुकूलको आचरण समेत पालन गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै कर्मचारीले समय पालन नगरेमा, सरकारी काम सम्बन्धी कुरामा आफूभन्दा माथिको कर्मचारीले दिएको आज्ञा पालन नगरेमा वा कार्यालय सम्बन्धी काममा लापरवाही वा ढलिसुस्ती गरेमा त्यस्तो कर्मचारीलाई सम्बन्धति सुपरविक्षकले कारण खोली चेतावनी दनि सक्नेछ र सोको अभलिख सम्बन्धति कर्मचारीको व्यक्तगित वविरण फाइलमा राख्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । सेवाको सुरक्षा । ७८. कर्मचारीको सेवाको सुरक्षाः कुनै पनकर्मचारीलाई देहायका अवस्थामा बाहेक सफाईको सबूद दनि मनासबि माफकिको मौका नदरि सङ्घीय संसदसेवाबाट हटाइने वा बर्खास्त गरनि छैन :- । (क) नैतिक पतन देखनि फौजदारी अभयोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरणिको, । (ख) म्यादी पदमा बहाल रहेको, । (ग) भागी पत्ता नलागेको वा सम्पर्क स्थापति गर्न सम्भव नभएको पर्याप्त आधार भएको, । (घ) भ्रष्टाचारको आरोपमा अदालतबाट कसूरदार ठहरणिको । ७९. कर्मचारीको बचाउः (१) कर्मचारीले आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालन सम्झी गरेको कुनै कामको सम्बन्धमा नजिउपर उपदफा (२) बमोजमिको रीत नपुर्याई मुद्दा चलन सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै कर्मचारीउपर मुद्दा चलाउनको लागि फौजदारी मुद्दाको हकमा महासचविको अनुमत प्राप्ति भएको हुनु पर्नेछ र देवानी मुद्दाको हकमा देहाय बमोजमि भएको हुनु पर्नेछः- । (क) मुद्दा चलाउने कारण तथा वादीको र नजिको वारेस भएमा त्यस्तो वारेसको नाम र ठेगाना खोली लिखति सूचना महासचविलाई वा सङ्घीय संसदसेवाको सम्बन्धति कर्मचारीलाई बुझाएको वा हुलाकद्वारा रजिस्ट्री गरी पठाएको र त्यसको एक प्रतसचवालियमा पेश भएको दुई महनि नाघेको, । (ख) मुद्दा चलाउने कारण भएको आठ महनिभित्र मुद्दा दायर गरसिकेको । (३) कुनै कर्मचारी बहाल छँदा आफ्नो ओहदाको कर्तव्य पालनको सलिसलामा गरेको कामको सम्बन्धमा बहाल टुटसिकेपछि पनउपदफा (२) र (३) बमोजमि स्वीकृतनिभई नजिउपर मुद्दा चलन सक्ने छैन । (४) उपदफा (३) बमोजमि मुद्दा चलाउन स्वीकृत दिणिमा नजिको प्रतरिक्षा सचवालियले गर्नेछ । ८०. सेवा शर्तको सुरक्षाः कुनै पनकर्मचारीलाई नजिको नयुक्त हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, नवृत्तभरण र अन्य सुवधि सम्बन्धी सेवाका शर्तहरूमा नजिको स्वीकृतबिगर नजिलाई प्रतकिल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरनि छैन ।

पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेको कुनै कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका शर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधनले व्यवस्था बमोजमि गर्न मञ्जुर गरेको लखिति स्वीकृत नभई त्यस्तो व्यवस्था नजिको हकमा लागू हुने छैन । परचिच्छेद-१० । सजाय र पुनरावेदन । ८१. सजाय: उचित र पर्याप्त कारण भएमा कर्मचारीलाई देहाय बमोजमिको सामान्य वा विशेष सजाय गर्न सकिन्छ:- । (क) सामान्य सजाय: । (१) नसहित दनि, । (२) बढीमा दुई तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने, । (३) दुईदेखि पाँच तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने । (ख) विशेष सजाय: । (१) भवष्यमा सङ्घीय संसद् अन्य सरकारी सेवाको नमित्ति अयोग्य ठहरिनी गरी सेवाबाट हटाउने, । (२) भवष्यमा सङ्घीय संसद् अन्य सरकारी सेवाको नमित्ति अयोग्य ठहरिनी गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्ने । ८२. नसहित दनि वा बढीमा दुई तलबवृद्धि वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई नसहित दनि वा बढीमा दुई तलबवृद्धि रोक्का गर्ने वा दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिन्छ:- । (क) नजिले सम्पादन गरेको काम सन्तोषजनक नभएमा, । (ख) प्रचलित कानून बमोजमि बरबुझारथ नगरेमा, । (ग) दफा ७७ को उपदफा (२) बमोजमि एक वर्षमा दुईपटकसम्म लखिति चेतावनी पाएमा, । (घ) यो ऐन वा प्रचलित कानूनले तोकेको पदीय दायित्व जमिमेवारीपूर्वक पूरा नगरेमा, । (ङ) सेवाग्राहीको पीरमर्का र उजुरी पटक पटक बेवास्ता गरेको सम्बन्धमा आफूभन्दा माथिल्लो अधिकारीले दिएको निर्देशन पालन नगरेमा, । (च) कार्य वविरण लागू गर्ने गराउने दायित्व भएको पदाधिकारीले सो कार्य नगरेमा । ८३. दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलबवृद्धिसम्म रोक्का गर्ने: देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने वा दुईदेखि पाँच तलबवृद्धिसम्म रोक्का गर्ने सजाय गर्न सकिन्छ:- । (क) अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमहरूमा उल्लिखित आचरण सम्बन्धी कुराहरू उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) प्रचलित कानून बमोजमि पेश्की फछ्छ्यौट नगरेमा, । (घ) पूर्वस्वीकृत नलिई बराबर कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेमा । ८४. सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने: (१) देहायका कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भवष्यमा सङ्घीय संसद् र अन्य सरकारी सेवाको नमित्ति अयोग्य ठहरिनी गरी सेवाबाट हटाउन सकिन्छ:- । (क) कर्मचारीले अयोग्यताको कारणले आफ्नो पदको काम वा जमिमेवारी पूरा गर्न नसकेमा, । (ख) आचरण सम्बन्धी कुरा बराबर उल्लङ्घन गरेमा, । (ग) कार्यालयको समयमा बराबर लागू पदार्थ वा मादक पदार्थको सेवन गरेमा, । (घ) बराबर अनुशासनहीन काम गरेमा, । (ङ) राजनीतिमा भाग लिएमा, । (च) आफ्नो पदको जमिमेवारीको बराबर बेवास्ता गरेमा, । (छ) बढि स्वीकृत नगराई लगातार साठी दनिसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति रहेमा ।

(२) देहायको कुनै अवस्थामा कर्मचारीलाई भवष्यमा सङ्घीय संसद् अन्य सरकारी सेवाको नमित्ति अयोग्य ठहरिनी गरी सेवाबाट बर्खास्त गर्न सकिन्छ:- । (क) नैतिक पतन देखिनी फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएमा, । (ख) भ्रष्टाचार गरेमा । ८५. विभागीय कारबाही र सजाय सम्बन्धी विशेष व्यवस्था: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ६१ विपरीत बढि नलिई आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थिति हुने कर्मचारीलाई गयल र तलब कट्टी गर्न सकिन्छ । यसरी गयल भएको अवधि सेवा अवधिमि गणना गरिने छैन । (२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बढि स्वीकृत नगराई लगातार साठी दनिभन्दा बढी अवधि अनुपस्थिति हुने कर्मचारीलाई गयल कट्टी गरी हाजिर गराउन सकिने छैन । हाजिर गराएमा त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीलाई दफा ८२ बमोजमि विभागीय कारबाही हुनेछ र त्यसरी हाजिर गराएको कर्मचारीले खाएको तलब, भत्ता समेत त्यसरी हाजिर गराउने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असूलउपर गरिनेछ । ८६. विभागीय सजाय दनि अधिकारी: (१) कर्मचारीलाई दफा ८१ को खण्ड (ख) बमोजमि विशेष सजायको आदेश दनि अधिकार देहायका अधिकारीलाई हुनेछ:- । (क) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र सोभन्दा माथिको पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई समिति, । (ख) राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई महासचिव, । (ग) राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई सचिवालय सचिव । (२) दफा ८१ को खण्ड (क) बमोजमिको सजायको आदेश दनि अधिकार तोकेको अधिकारीलाई हुनेछ । ८७. नलिम्बन गर्ने: (१) कुनै कर्मचारीको सम्बन्धमा दफा ८४ मा लेखिएको कुनै अभियोगको जाँचबुझ गर्नु परेमा जाँचबुझ समाप्त नहोउन्जेलसम्म त्यस्तो कर्मचारीलाई समितिले नलिम्बन गर्न सक्नेछ । तर देहायको अवस्था नभई साधारणतया नलिम्बन गरिने छैन:- । (क) नलिम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न ददि झुठा सबूद प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्ने वा आफ्नो वरिद्धको सबूद प्रमाण गायब गर्न सक्ने सम्भावना देखिएमा, वा । (ख) नलिम्बन नगरी ओहदाको काम गर्न ददि सङ्घीय संसद्सेवाको कुनै काममा हानि नोक्सानी हुने सम्भावना देखिएमा । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै कर्मचारीलाई नलिम्बन गर्दा साधारणतः दुई महिनाभन्दा बढी गर्नु हुँदैन । सो अवधिभित्र कर्मचारीउपर कारबाही कनिरा लगाउनु पर्नेछ । कुनै असाधारण अवस्था परी सो अवधिभित्र कारबाही कनिरा लगाउन नसकिने भै नलिम्बनको अवधि बिढाउनु परेमा लोक सेवा आयोगको पूर्वस्वीकृत लिई एक महिनासम्म नलिम्बनको अवधि बिढाउन सकिन्छ । (३) नैतिक पतन देखिनी फौजदारी अभियोगमा गरिफ्तर भई थुनेको कर्मचारी त्यसरी थुनेको अवधिभर स्वतः नलिम्बन भएको मानिनेछ । (४) कुनै कर्मचारी आफ्नो पदमा पुनः स्थापति भएमा वा उपदफा (२) बमोजमिको अवधि पूरा भएमा वा सेवाबाट हटाइएमा वा बर्खास्त गरिएमा नजिको नलिम्बन समाप्त हुनेछ ।

८८. सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्ने: (१) समितिले कुनै कर्मचारीलाई सजाय दनि आदेश दनिभन्दा अघि कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दनि पर्नेछ । यसरी मौका ददि नजिमाथि लगाइएको आरोप स्पष्ट रूपले कटिएको र प्रत्येक

आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सो समेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यस्तोमा सम्बन्धित कर्मचारीले पनि म्यादभित्र आफ्नो सफाई पेश गर्नुपर्नेछ र यसरी पेश हुन आएको सफाईलाई समितिले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्नेछ । (२) विभागीय सजायको आदेश दनि पूर्व समितिले आवश्यक ठानेमा स्वयं वा अन्य अधिकृतद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्नेछ । जाँचबुझ गर्ने अधिकृतले तोकिएको कार्यवधिको पालन गर्नुपर्नेछ । ८९. विशेष सजायको आदेश दनिभन्दा पहिले सजाय प्रस्ताव गर्नु पर्ने: विशेष सजायको आदेश दनिभन्दा पहिले दफा ८८ बमोजमि सफाई पेश गर्न दिएको म्यादभित्र सफाई पेश नगरेमा वा पेश हुन आएको सफाई सन्तोषजनक नभएमा त्यस्तो कर्मचारीलाई दनि लागिएको प्रस्तावति सजाय कनि नदनि भनी त्यस सम्बन्धमा उचित म्याद दिई समितिले स्पष्टीकरण मागनु पर्नेछ । ९०. लोक सेवा आयोगको परामर्श लनु पर्ने: विभागीय सजायको कारबाहीको सलिसलामा कर्मचारीले दफा ८८ बमोजमि दिएको सफाई वा दफा ८९ बमोजमि दिएको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभई त्यस्तो कर्मचारीलाई सजाय गर्नुपर्ने देखिएमा विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले सो कर्मचारीलाई दनि लागिएको सजाय प्रस्ताव गरी लोक सेवा आयोगको परामर्श लनु पर्नेछ । ९१. पुनरावेदन: (१) यस ऐन बमोजमि विभागीय सजायको आदेश दनि पाउने अधिकारीले दिएको विभागीय सजायको आदेशउपर चर्चित नबुझ्ने कर्मचारीले प्रशासकीय अदालत ऐन, २०७६ द्वारा संशोधित । प्रचलित कानून बमोजमि गठन भएको प्रशासकीय अदालत नजिमती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६९ को उपदफा (१) बमोजमि गठन भएको प्रशासकीय अदालत समक्ष पुनरावेदन दनि सक्नेछ । (२) कुनै कर्मचारीले पाएको सजायको सम्बन्धमा पुनरावेदनको अन्तमि कनिरा लागेपछि त्यसको परिणामस्वरूप नजिको सेवा पुनः स्थापति भएमा सो नर्णयको सूचना पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नजि उपस्थति हुन नआएमा नजिको नोकरी थामिने छैन । ९२. सङ्घीय संसद्सेवामा पुनः कायम भएपछि पूरा तलब, भत्ता पाउने: कुनै कर्मचारीलाई सङ्घीय संसद्सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने गरी भएको आदेश अदालतबाट रद्द भई नजि सङ्घीय संसद्सेवामा पुनः कायम भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सङ्घीय संसद्सेवाबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको मतिदिखि पुनः कायम भएको मतिसिमको पूरा तलब, भत्ता, चाड पर्व खर्च र तलबवृद्धि पाउने भए सो समेत पाउनेछ । परिच्छेद-११ । मर्यादापालकको नयुक्तितथा सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था ।

९३. मर्यादापालक: (१) सङ्घीय संसद्परिसरको सुरक्षा गर्न तथा सङ्घीय संसद् सङ्घीय-संसद्को समितिको बैठक सुचारु रूपले सञ्चालनको लागि मर्यादापालन सम्बन्धी कार्यमा सघाउ पुर्याउन सचिवालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा मर्यादापालकहरू रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजमि रहने मर्यादापालकको दरबन्दी, श्रेणी र तह तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९४. मर्यादापालकको नयुक्तिर सेवा शर्त: मर्यादापालकको नयुक्तिर सेवा शर्त सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९५. तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा: (१) मर्यादापालकले आफू बहाल गरेको दनिदेखि नेपाली सेनाको समान पदको शुरु तहको शुरु स्केल सरह तलब पाउनेछ । (२) तलबवृद्धि रोकका गरिएको अवस्थामा बाहेक मर्यादापालकको पदमा नयुक्त व्यक्तिले नयुक्तिपाएको एक वर्ष पूरा गरेपछि जुन पदमा कार्यरत रहेको हो सो पदको शुरु स्केलको एक दनिको तलब बराबर रकम तलबवृद्धि पाउनेछ । तर यस उपदफा बमोजमि कर्मचारीले पाउने वार्षिक तलबवृद्धिको कुल रकम नेपाली सेनाको सम्बन्धित श्रेणीको लागि नेपाल सरकारले तोकेको रकमभन्दा बढी हुने छैन । (३) मर्यादापालकले खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाड पर्व खर्चको रुपमा पाउनेछ । (४) मर्यादापालकले खाइपाइ आएको एक महिनाको तलब बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष सङ्घीय-संसद्बाट बजेट पारति भएपछि प्रोत्साहनस्वरुप पाउनेछ । (५) मर्यादापालकले पाउने भत्ता, बढि र अन्य सुविधा तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९६. आचरण तथा सजाय: मर्यादापालकले पालन गर्नुपर्ने आचरण तथा नजिलाई हुने सजाय सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-१२ । विविधि । ९७. बरबुझारथ गर्नु पर्ने: कुनै पनिकर्मचारी तथा मर्यादापालकले आफू जमिमा रहेको नगदी, जनिस्सी वा कागजात तोकिएको म्यादभित्र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बुझाउनु पर्नेछ र बुझनु पर्नेले पनि सोही म्यादभित्र बुझी लनु पर्नेछ । ९८. अधिकार प्रत्यायोजन: (१) यस ऐन बमोजमि समितिले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार महासचिव, सचिव वा अन्य कुनै अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । (२) महासचिवले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार सचिव, सचिवालय सचिव वा अन्य कुनै अधिकृतले प्रयोग गर्न पाउने गरी प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ९९. नेपाल सरकारसँग सम्पर्क: सचिवालयले नेपाल सरकारसँग सम्पर्क राख्दा कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालय मार्फत् राख्नु पर्नेछ । १००. करार सम्बन्धी व्यवस्था: (१) समितिले विशेषज्ञ एवं अत्यावश्यक सेवाका लागि कुनै व्यक्तिलाई करारमा काममा लगाउन सक्नेछ । (२) करारमा काममा लगाउन सक्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०१. सहयोग लनि र दनि सक्ने: (१) सङ्घीय संसद्तथा यसका समितिहरूको कामको लागि सचिवालयले नेपाल सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय, संवैधानिक निकाय, वदिश । स्थिति नेपाली राजदूतावासका साथै नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका सङ्घ, संस्था र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६२ द्वारा संशोधित । स्थानीय तहबाट आवश्यक जनशक्तितथा अन्य सहयोग लनि सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि माग गरिएको सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित निकाय वा पदाधिकारीहरूको कर्तव्य हुनेछ ।

(३) सचिवालयको सहमतमा नेपाल सरकारले सचिवालयका कर्मचारीलाई काजमा राखी आवश्यक सेवा लनि सक्नेछ । १०२. अन्य सेवा समूहको दरबन्दी रहने: (१) सचिवालयमा नजिमती सेवा अन्तर्गतका नेपाल न्याय सेवा (कानून समूह), नेपाल प्रशासन सेवा (लेखा समूह) र नेपाल स्वास्थ्य सेवाको दरबन्दी रहनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको दरबन्दीमा रहेको कर्मचारीले सचिवालयमा कार्यरत रहनुजेल बीमा बाहेक सङ्घीय संसदसेवाका कर्मचारीले पाएसरहका सबै

सुवधाहरु पाउनेछ । १०३. समूह वा उपसमूह परिवर्तन: सङ्घीय संसदसेवाको कुनै एक समूह वा उपसमूहको पदमा कार्यरत कर्मचारीले अर्को समूह वा उपसमूहको समान श्रेणीको मिल्दो पदमा परिवर्तन हुन चाही नविदन दिएकोमा परिवर्तन हुन चाहेको पदको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो पदभन्दा माथिल्लो पदमा बढ्दा हुनको लागि चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको भएमा लोक सेवा आयोगको परामर्शमा समितिले नजिको समूह वा उपसमूह परिवर्तन गर्न सक्नेछ । १०४. कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्ने: (१) सचिवालयले कर्मचारीको सजायको अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि राखिएको अभिलेखलाई देहाय बमोजमिको अवधिभर वभागीय प्रमुखको जमिमेवारी दौंदा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा, सङ्घीय संसदसेवा पुरस्कार वा वभिषण प्रदान गर्दा, अध्ययन वा तालिममा मनोनयन गर्दा, स्तरवृद्धि गर्दा र अन्य कुनै किसिमको अवसर प्रदान गर्दा आधार लनु पर्नेछ:- । (क) नसहित पाएकोमा सो सजाय पाएको मतिले एक वर्षको अवधिभर, । (ख) नलिम्बन भएकोमा सो अवधिभर, । (ग) बढ्दा रोकका भएकोमा रोकका भएको अवधिभर, । (घ) तलबवृद्धि रोकका भएकोमा रोकका भएको अवधिभर । १०५. कर्मचारीहरूको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइको व्यवस्था: (१) कर्मचारीले यस ऐन तथा प्रचलति कानून बमोजमि अन्यत्र उजुरी वा पुनरावेदन गर्न पाउने अवस्थामा बाहेक यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजमि प्रदान गरिएका सेवा, शर्त, सुवधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने कुनै पनविषयमा आफूलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा वा सो सम्बन्धमा वभागीय प्रमुखलाई जानकारी गराउँदा पनकारबाही नभएमा नजिले आफूलाई परेको पीरमर्का तथा गुनासो समतिसमक्ष तोकिए बमोजमि राख्न सक्नेछ । (२) कर्मचारीहरूको पीरमर्का, गुनासो र सुनुवाइ सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०६. कर्मचारी कल्याण कोषको स्थापना र सञ्चालन: (१) सङ्घीय संसदसेवाका बहालवाला कर्मचारी, अवकाशप्राप्त व्यक्तरि नजिको परिवारको सदस्यको कल्याणको लागि तोकिए बमोजमिको कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि स्थापति कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तोकिए बमोजमि हुनेछ । १०७. यसै ऐन बमोजमि हुने: यस ऐनमा लेखिएजति कुराका हकमा यसै ऐन बमोजमि र अन्य व्यवस्थाका हकमा नजामती सेवाको प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले गरेको व्यवस्था अनुसार हुनेछ । १०८. नियम बनाउने अधिकार: (१) यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्नको लागि समितिले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।